

别、地址，由学校理事会、董事会或者其他形式的决策机构报学校审批机关批准，并应当自学校审批机关批准之日起 30 日内，向民政部门申请变更登记。

民办学校调整举办者之间的出资比例，必须经学校理事会、董事会或者其他形式的决策机构同意，学校审批机关核准。

教育行政部门审批的民办学校增加职业资格、职业技能培训项目，应当经同级人力资源社会保障部门审批；人力资源社会保障部门审批的民办学校增加非学历文化教育培训项目，应当经同级教育行政部门审批。

第三十一条 民办学校、学校审批机关和其

他有关部门违反法律、法规及本条例规定的，依照《中华人民共和国民办教育促进法》等有关法律、法规的规定处理。

第三十二条 民办学校违反有关规定，利用广告作虚假宣传的，由工商行政管理部门、教育行政部门、人力资源社会保障部门依据各自职责，予以处理。

第三十三条 依法在工商行政管理部门登记的经营性民办培训机构的管理，按照国家有关规定执行。

第三十四条 本条例自 2007 年 2 月 1 日起施行。

辽宁省古生物化石保护条例

2005 年 5 月 28 日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过 根据 2015 年 9 月 25 日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改部分地方性法规的决定》修正

第一条 为了加强对古生物化石的保护、利用和管理，根据有关法律、法规，结合我省实际，制定本条例。

第二条 本条例所称古生物化石（以下简称化石），是指地质时期形成并赋存于地层中的动物、植物等遗体化石或遗迹化石。

化石产地和具有科学价值的化石受国家保护。对具有科学价值的化石保护分为重点保护和非重点保护。

第三条 化石保护工作贯彻以保护为主、合理利用、加强管理的方针。

第四条 省、市、县（含县级市、区，下同）国土资源行政主管部门是本行政区域内化石的行政主管部门。省国土资源行政主管部门所属的化石管理机构具体负责全省化石保护的管理工作。

公安、工商、文化、科技、环保、海关等部门，应当按照各自职责，共同做好化石保护的管

理工作。

第五条 化石产地的县级以上人民政府应当将化石保护规划纳入本地区国民经济和社会发展规划。

第六条 省国土资源行政管理部门应当会同文化、科技、环保等部门, 根据全国化石保护规划编制我省化石保护规划, 并监督实施。

第七条 合理利用化石以及化石保护区, 开展化石的科学研究、科普教育以及相关旅游项目等活动。

第八条 对下列化石实行重点保护:

- (一) 已经命名的化石种属的模式标本;
- (二) 保存完整或者较完整的稀有古脊椎动物化石;
- (三) 国内稀有或者在生物进化及分类中具有特殊意义的化石。

第九条 单位和个人在生产建设等活动中发现化石的, 应当保护现场, 并及时向当地的县国土资源行政管理部门报告。县国土资源行政管理部门应当在接到报告之日起 3 日内提出处理意见, 并将处理意见报省国土资源行政管理部门备案。遇有重大发现的, 当地国土资源行政管理部门必须及时上报省国土资源行政管理部门, 省国土资源行政管理部门应当在 7 日内提出处理意见。

依照前款规定发现的化石, 任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。

第十条 对具有重大科学文化价值的化石分布区, 应当按照《中华人民共和国自然保护区条例》的有关规定建立省级、市级化石保护区或者申请建立国家级化石保护区。管理化石保护区所

需经费, 由化石保护区所在地的县级以上地方人民政府安排。

第十一条 符合化石保护规划, 具有确保化石安全的防护设施、技术条件的单位和个人, 可以建立化石博物馆。

国有化石博物馆的事业性收入必须专门用于化石的保护, 任何单位和个人不得侵占、挪用。

第十二条 化石博物馆以及其他化石收藏单位, 应当建立馆藏化石档案以及馆藏化石安全制度和定期检查制度, 并报主管的国土资源行政管理部门备案。国有化石收藏单位的法定代表人变更时, 应当办理馆藏化石移交手续。

第十三条 禁止任何单位和个人擅自采掘化石。

科研机构、高等院校、化石博物馆等单位为了科学研究目的, 需要采掘化石的, 应当向省国土资源行政管理部门提交采掘申请以及采掘方案。在我省境内的国家级化石保护区采掘化石的, 应当按照规定向国土资源部提交申请。

省国土资源行政管理部门应当组织有关专家对采掘方案进行评审, 依法予以审批。

第十四条 采掘单位必须按照经专家评审的采掘方案进行采掘, 并遵守操作规程, 保护环境, 防止破坏化石和化石产地。

县国土资源行政管理部门应当对化石采掘活动进行监督管理, 对违反本条例的采掘活动应当会同有关部门及时予以制止。

第十五条 采掘单位在采掘活动结束后 30 日内, 应当将采掘获得的全部化石清单如实报采掘所在地的县国土资源行政管理部门备案。

采掘出的重点保护化石, 应当交由省国土资

源行政管理部门指定的国有化石博物馆或者其他符合规定条件的化石收藏单位保存；确有需要的，可以由有关科研机构或者高等院校保存。

采掘后不需收藏的非重点保护化石，由国土资源行政管理部门处置。具体办法由省国土资源行政管理部门另行制定。

第十六条 鼓励单位和个人将收藏的化石捐赠给国有化石博物馆或者其他符合规定条件的化石收藏单位收藏。

第十七条 禁止收购、销售重点保护化石。

经营非重点保护化石的单位和个人，应当经省国土资源行政管理部门批准。销售的非重点保护化石，应当经省国土资源行政管理部门审核，加贴省国土资源行政管理部门统一印制的标识。

销售非重点保护化石应当在指定的场所交易。

第十八条 化石科研机构利用我省化石进行科学研究的，应当在科研项目结束后 30 日内向省国土资源行政管理部门提交科研报告副本；与国外组织、个人利用我省化石进行科学研究的，应当签订项目合作研究协议，合作研究中采集的化石归中方依法保存。

第十九条 因科学研究、教学、科普展览等需要将化石运送出境的，必须经省国土资源行政管理部门审查同意，报国土资源部批准。

利用化石和化石产地拍摄电影、电视，在国内进行学术交流或者举办展览等活动，拍摄单位或者举办单位应当制定化石保护预案，落实保护措施。县国土资源行政管理部门应当对拍摄单位或者举办单位的活动进行监督。

第二十条 违反本条例规定，有下列行为之

一的，由县级以上国土资源行政管理部门责令限期改正，并处以 500 元以上 2 万元以下罚款；有违法所得的，予以没收：

（一）国有化石收藏单位法定代表人变更时，未办理馆藏化石移交手续的；

（二）采掘单位未将采掘获得的全部化石清单如实报国土资源行政管理部门备案的。

第二十一条 违反本条例规定，擅自采掘化石尚不构成犯罪的，以及未按照经专家评审的采掘方案进行采掘活动的，由县级以上国土资源行政管理部门责令限期改正，没收所采掘的化石和其他违法所得，可并处以 1000 元以上 3 万元以下罚款；造成严重后果的，可并处以 3 万元以上 10 万元以下罚款。

第二十二条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由工商行政管理部门没收违法所得、非法经营的化石，违法经营额 5 万元以上的，并处以违法经营额 1 倍以上 3 倍以下的罚款；违法经营额不足 5 万元的，并处以 5000 元以上 5 万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证书：

（一）收购、销售重点保护化石的；

（二）未经批准擅自经营非重点保护化石的；

（三）销售未贴有标识的非重点保护化石的；

（四）未在指定的场所销售非重点保护化石的。

第二十三条 违反本条例规定，国土资源行政管理部门及其化石管理机构的工作人员有下列行为之一的，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分：

（一）接到发现化石报告或者遇有重要发现

不在规定时间内提出处理意见或者上报的;

(二)未按照规定审批采掘方案的;

(三)违反规定审查同意化石出国(境),给国家造成损失的;

(四)参与化石经营的;

(五)其他滥用职权、徇私舞弊的行为。

第二十四条 国有化石博物馆以及其他国有化石收藏单位的工作人员丢失、故意损坏馆藏化石或者私自出售、赠送给其他单位和个人,尚不构成犯罪的,责令其赔偿或者追回化石,并由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分。

第二十五条 公安、工商、海关等部门依法没收的化石,应当登记造册,妥善保管,结案后应当无偿移交国土资源行政主管部门,由国土资源行政主管部门指定的国有化石收藏单位收藏。

第二十六条 本条例中重点保护化石和非重点保护化石的名录及其调整,由省国土资源行政主管部门制定并定期向社会公布。

第二十七条 本条例自2005年8月1日起施行。2001年1月12日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过的《辽宁省古生物化石资源保护管理条例》同时废止。

辽宁省实施《中华人民共和国土地管理法》办法

2002年1月31日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第二次会议通过 根据2004年6月30日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议关于修改《辽宁省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》的决定第一次修正 根据2014年1月9日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正 根据2014年9月26日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第三次修正 根据2015年9月25日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第四次修正

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》,结合我省实际,制定本办法。

第二条 在我省行政区域内开展土地的管理和监督工作,必须遵守《中华人民共和国土地管

理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和本办法。

第三条 必须贯彻十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策。各级人民政府应当采取措施,全面规划,严格管理,保护、开发土地资源,制止非法占用土地的行为。